

第4場_兒少服務加值訓練模組_英國Fraser參考

兒少服務加值訓練模組——英國 Fraser 能力評估與分級兒少保護訓練之詳細內容 整理：2026-07-16 · 用途：第 4 場專家會議（第 8 章用藥年齡限制）參考資料 核心問題：目前規劃的 8 小時課程是否已涵蓋英國兒少加值訓練之內容？（結論見末節）

一、Gillick competence 能力確認（Fraser 之前提）

Gillick 能力源自英國 Gillick v West Norfolk (1985) 判例〔NSPCC〕：未滿 16 歲兒少若具「足夠之成熟度與理解力、能充分理解所建議之醫療處置」，即可自行同意醫療、無須家長同意。

如何確認 Gillick 能力——逐案評估個案是否能：

1. 理解所提供之資訊與建議（含處置之性質、目的）
2. 記住該資訊
3. 權衡利弊、做出決定
4. 以自己的話表達其決定

要點：①此評估為「特定決定專屬」——能力隨該決定之複雜度而定，非一次通過即永久適用；②Gillick 為適用所有醫療情境之一般性同意能力判斷準則；③評估過程須留紀錄。實務順序：先確認 Gillick 能力（一般同意能力）→ 再核對下列 Fraser 五項條件（避孕與性健康專用）。

二、Fraser Guidelines 五項判斷準則（藥師供藥給未滿 16 歲者前須全部確認）

Fraser 為同一 Gillick v West Norfolk (1985) 判例衍生、專用於避孕與性健康之五項具體條件〔NSPCC〕：

1. 該青少年**無法被說服**告知父母 / 照顧者其正在尋求此建議或治療（且應先鼓勵告知）
2. 該青少年**理解**所給予的建議（含治療性質與影響）
3. 若不提供建議或治療，其**身體或心理健康（或兩者）可能受損**
4. 在無父母同意下提供建議 / 治療，符合其**最佳利益**

5. 無論是否提供避孕治療，其很可能繼續發生性行為

(Gillick 與 Fraser 之關係與實務順序見上節「一、Gillick competence 能力確認」。)

三、Safeguarding (兒少保護) 分級訓練內容

依英國跨學會文件 (Intercollegiate Document, 2019; 2025-11 已出新版) 與 CPPE :

級別	對象	內容與時數
Level 1	所有員工 (含非臨床)	e-learning 20 分 + 測驗 10 分: 虐待 / 疏忽基本認識、疑慮通報對象
Level 2	全體藥事人員之最低要求	e-learning 20 分 + 測驗 15 分 (累進制): 辨識虐待 / 疏忽 / 剝削徵兆、回應揭露、轉介流程
Level 3	對兒少提供臨床服務者; 全國藥局避孕服務 (PCS) 明文要求	複雜型態虐待辨識、創傷與童年逆境經驗 (ACEs)、跨機構評估、專業好奇心; 約 50% 須為互動式跨專業學習 (不能只靠 e-learning)

- 複訓: CPPE 建議至少每 3 年; 社區藥局合約框架要求每 2 年展示一次 ⚠ (待查合約原文)
- 2025 新版 Level 3 不再訂時數下限, 改採成人學習原則 + 年度更新 [RCPCH]

四、CSE (兒童性剝削) 辨識訓練要點

- 誘騙 (grooming)、脅迫、剝削手法; 跨區販毒利用兒少 (county lines)
- 危險徵兆與脆弱因子辨識——含反覆索取緊急避孕藥、年齡差距大的伴侶、失蹤紀錄
- 與兒少建立信任之溝通技巧
- 何時、如何聯繫在地兒少保護主責人員 [CPPE / NHS elfh]

五、英國 EHC 供藥之年齡分層作業規則

- 未滿 13 歲: 一律排除於藥局供藥之外 (法律上視為無性同意能力), 強制通報在地安全保護團隊 + 轉介專科性健康服務 [NHS England 全國 PGD]
- 13-15 歲: 通過 Fraser 評估方可供藥、未通過者排除; 評估須留紀錄 [NHS PCS 規範 §4.9]
- 疑似性虐待 / 剝削 / 非合意性行為: 立即聯繫保護主責人員, 通報義務優先於保密義務
- 原則: 安全保護程序不應阻礙符合資格兒少取得緊急避孕

六、對照：目前規劃之 8 小時課程是否已涵蓋？

英國內容	我方 8 小時課程（第 3 場決議）	涵蓋情形
兒少保護基礎（Level 1—2：徵兆辨識、揭露回應、通報）	新增模組①「兒少與非自主性行為之辨識與溝通」+ 法律模組之通報義務	大致涵蓋
CSE 性剝削辨識（含反覆購買 EC 為徵兆）	模組①部分觸及	▲ 部分涵蓋——「反覆購買 EC = 剝削徵兆」與誘騙手法辨識宜明確納入教材
Fraser 五項判斷準則之操作化（逐項確認+紀錄表）	未明列	✗ 未涵蓋——是否採台版能力評估（及評估表單設計）= 第 4 場第 8 章之核心待議
年齡分層作業規則（<13 一律轉介+強制通報；13—15 能力評估+留紀錄）	未明列（未成年供應條件排第 4 場）	✗ 未涵蓋——待第 8 章決議後補入課程與流程表年齡節點
互動式案例研討（Level 3 之 50% 互動要求）	第二階段即時互動課（溝通類不得僅看錄影）	形式已對應
複訓（每 2—3 年）	第 3 場決議：暫不訂、滾動修正	▲ 有意識地暫緩（與英國做法不同，屬決策差異非遺漏）

給第 4 場的討論建議：①第 8 章若採「能力評估而非硬性年齡門檻」，需同步決定台版評估判斷準則（可參 Fraser 五項）與紀錄方式；②無論年齡政策為何，「未滿 13 歲（或我國相應年齡）一律轉介+通報」之底線規則可先定；③決議後將「兒少服務加值模組」補入 8 小時課程之模組①，或另設試辦後之進階課程。

來源

1. NSPCC Learning — Gillick competence and Fraser guidelines : <https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/gillick-competence-fraser-guidelines>
2. CPPE — Safeguarding : <https://www.cppe.ac.uk/services/safeguarding>
3. RCPCH — Intercollegiate Document (2025) Level 3 : <https://child-health-safeguarding.rcpch.ac.uk/competencies/level-3/>
4. NHS England — LNG 1.5mg EC 全國 PGD : https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2023/01/PRN02207_ii_patient-group-directon-supply-levonorgestrel-1.5mg-tablets-emergency-contraception-v1.0.pdf
5. NHS England — NHS Pharmacy Contraception Service 規範 : <https://www.england.nhs.uk/long-read/nhs-pharmacy-contraception-service/>
6. CPPE — Child sexual exploitation (elfh) : <https://www.cppe.ac.uk/programmes/1/safegrding-es-16/>

7. 二手 The Pharmaceutical Journal — How to spot signs of child sexual exploitation : <https://pharmaceutical-journal.com/article/ld/how-to-spot-signs-of-child-sexual-exploitation>

⚠ 待確認：社區藥局合約「每 2 年」複訓要求僅見 CPPE 頁面摘述；CSE e-learning 詳細時數因課程暫下架無法取得。